ما أحرم به (وان ارتكب) أى المملوك (محظورا فى احرامه لزمه جزاؤه) أى فى الجملة (فان كان) جزاؤه (صوما) كلبسه معذورا (ففى الحال) يلزمه قبل عتقه (والا) بأن كان الجزاء ماليا (فبعد العتق) يكلف بأدائه ولو لزمه الآن فى ذمته (ولو عتق فى الاحرام لا يمكن فسخه) اى فسخ احرامه وتجديد احرام آخر للفرض لان احرامه ملزم له فيجب عليه اتمامه (بخلاف الصبى اذا بلغ) اى فانه يجوز له فسخه أى فسخ احرامه وتجديده كما سبق (فيمضى) أى المملوك (فيه) أى فى احرامه نفلا (ولا يسقط به) أى بهذا الحج (الفرض) اى ولو فرض عليه بعد عتقه

﴿ فصل فى محرمات الاحرام ﴾ أى محظورات احرام أحد النسكين وممنوعاته المشتملة على المكروهات التحريمية والشاملة للمفسد منهما (الرفث والفسوق والجدال) أى المذكورة فى الآية حيث قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فالرفث هو الجماع عند الجمهور أو ذكره أو دواعيه مطلقا قيل وهو الاصح لانه ابلغ فى افادة المبالغة أو بحضرة النساء أو كل كلام فحش وفجور وزور والفسوق المعاصى كلها وخصت بحال الاحرام لانها أقبح حينئذ كلبس الحرير حالة الصلاة وقيل هو السباب واما الجدال فهو ان يجادل رفيقه حتى يغضبه بالمنازعة القبيحة بخلاف الجدال على وجه النظر فى أمر من الامور الدينية فانه لا بأس به وأما الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بالقواعد الشرعية فواجب على كل أحد فى كل حال (والجماع) خص بالذكر اهتماما بحاله فانه مفسد للنسك فى بعض احوال احرامه (ودواعيه كالقبلة واللمس) وفى معناهما النظر بشهوة والكلام بمفسدة فى الاجنبية (والمفاخذة والمعانقة) كان الاولى ذكرهما بالعكس (بشهوة) هذا القيد لما عدا الجماع بالنسبة الى حلاله من المرأة والامة (وازالة الشعر) من الابط والعانة وغيرهما (حلقا ونتفا وتنورا) اى استعمالا للنورة (واحراقا) لو امكنه (مباشرة) أى بنفسه (او تمكينا) اى لغيره حتى يترتب عليه الاثم والافق وجوب الجزاء والكفارة سواء يكون بتمكينه او بغيره اكراها او مناما ونحوهما (وحلق الرأس) أى وحلق المحرم رأسه او رأس غيره حلالا كان او محرما مالم يفرغا عن اداء نسكهما وهو تخصيص بعد تعميم وكذا الحكم فى قوله (وتقصيره والشارب والابط والعانة والرقبة وموضع الحاجم) وكذا موضع محجم (وقص اللحية) وكذا نتفها (وحلق رأسه أو رأس غيره ولو حلالا) اى ولو كان غيره حلالا وهذا تصريح بما علم ضمنا ويستثنى من ذلك قلع الشعر النابت فى العين (وقلم الاظافير) الاولى وقلم الظفر (ولبس المخيط) اى على وجهه المعتاد (والقميص) خص بالذكر لانه لا يجوز لبسه ولو عدم الازار اتفاقا لانه يمكنه ان يأتزر به وفى البدائع وان لم يجد رداء شق قميصه وارتدى به يعنى ليكون اقرب الى السنة فى خصوص الهيئة فلا ينافى ما فى البحر لا يحتاج الى شق قميصه لانه لو ارتدى بالقميص من غير شق لا بأس به (والسراويل) أى الا عند عدم الازار على ما صرح به الرازى لكنه ينبغى أن يحمل على سروال غير قابل لان يشق ويؤتزر به لئلا ينافى قول الجمهور وان لم يجد الازار يشق ما حول السراويل ما خلا موضع التكة ويتزر به ولو لبسه كما هو ولم يشقه فعليه دم (والعمامة) بكسر العين والمراد به النهى عن تغطية الرأس بلبس المعتاد الاعم من العمامة وغيرها فقوله (والقلنسوة) كالتخصيص (والبرقع) أى على الوجه (والبرنس) بضمتين كالبرقع وهو قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه دراعة كانت أو جبة أو ممطرا على ما فى القاموس فكان حقه ان يذكر بعد القلنسوة (وزر الطيلسان) مثلثة اللام والزر بفتح الزاى اى ربطه بالزر وعقده على عنقه ومحله فصل المكروهات كما سيأتى فانه ان أراد لبسه فوق

جملة وردت الآثار بفضلها وهى سورة الفاتحة مرة وسورة الاخلاص ثلاثا والمعوذتين ثلاثا وآية الكرسى ويقرأ آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله انه لا اله الا هو